



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

f

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Online Single Submission (Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik/OSS);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.**

f

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja selanjutnya disingkat DPMPTSPPTTK adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kepala DPMPTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemohon adalah pemohon izin dan/atau nonperizinan.
10. Pelayanan Secara Elektronik, yang disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
12. Tangan Tangan Digital atau e-Signature adalah tandatangan elektronik tersertifikasi yaitu tandatangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
14. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tandatangan elektronik.
15. Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau system elektronik lainnya.

BAB II

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Tanda Tangan elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yaitu Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas perizinan dan non perizinan yang ditandatangani dengan Tandatangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. Identitas penandatanganan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Pasal 4

Tanda tangan elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 5

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika :
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. Persetujuan terhadap perizinan dan non perizinan dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan Aplikasi Perizinan;
 - d. Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tandatangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - f. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;
 - g. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk penerbitan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi perizinan.

Pasal 6

Pemanfaatan tandatangan elektronik dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. Laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronikatau secure socet layer (SSL);
- b. Penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;

- c. Penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan dalam bentuk elektronik;
- d. Dokumen izin dan non izin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*);
- e. Seluruh proses penerbitan izin dan non izin melalui transaksi elektronik dengan menggunakan tandatangan elektronik ;
- f. Tidak memeberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
- g. Penyerahan dokumen izin dan non izin secara elektronik; dan
- h. Arsip digital.

BAB III
DOKUMEN ELEKTRONIK
Pasal 7

- (1) Setiap dokumen perizinan dan non perizinan dibubuhi tandatangan digital secara valid oleh Kepala DPMPSTSP dan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (3) Proses pembubuhan tandatangan digital pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamps) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.

Pasal 8

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas.
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh admin aplikasi perizinan.
- (3) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan :

- a. seluruh proses pembuatan data tanda tangan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh admin aplikasi perizinan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penanda tangan;
 - c. data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan ;
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
- (4) Penanda tangan dan admin aplikasi perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 9

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik :
 - a. masa berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa penanda tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, perizinan dan non perizinan yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap perizinan dan non perizinan yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik wajib menggunakan aplikasi perizinan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN VERIFIKASI

Pasal 10

Admin aplikasi perizinan bertanggungjawab atas penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik atau alat pembuat tanda tangan elektronik.

Pasal 11

- (1) Sebelum tanda tangan elektronik digunakan, admin aplikasi perizinan wajib memastikan identifikasi awal penanda tangan dengan cara :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. Kepala Dinas melakukan registrasi kepada Admin Aplikasi Perizinan.
- (2) Proses verifikasi informasi elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan melalui aplikasi perizinan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyalahgunaan tanda tangan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggungjawab pembuktian penyalahgunaan dibebankan kepada :
 - a. Front office pada proses pendaftaran
 - b. Back office pada proses pendataan
 - c. Kepala Bidang yang membidangi Perizinan pada proses rapat dan survey lapangan
 - d. Tim teknis pada proses rekomendasi
 - e. Kepala dinas DPMPTSP pada proses penetapan
 - f. Bendahara penerimaan pada proses pembayaran
- (2) Penetapan penanggungjawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas.

1

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Mei 2020


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 569